

Especial protecció al menor



● Perfilat prohibit

No es pot fer cap mena de perfil a menors.

Es considera perfil encara que no contingui nom, adreça, o identificació concreta del menor.

● Informació adaptada al menor

Igual que als adults, però parant especial atenció a **que puguin entendre el que s'els hi demana** donada la seva edat.

● Cookies = contractes nuls

Els menors de 13 anys no poden acceptar cookies i si ho fan són contractes nuls. Només tutors.

Però **l'empresa pot assumir que no ho sap**, i usar-les, fins que els tutors legals li comuniquen.

● DPIA obligatori

Cal fer obligatoriament una avaluació d'impacte del tractament de les dades del menor i verificar la seva estricta necessitat.

La llei fa especial èmfasi donat l'abast del seu impacte al llarg de la seva vida.

Quí és el responsable a l'aula?

Responsable

L'escola és la responsable del tractament de dades dels seus alumnes.

Ha de permetre l'exercici de tots els drets, inclòs el d'informació (pro-actiu).

Pot delegar (informant) el tractament a tercers.

Encarregat

Són els tercers que reben l'encarrec de fer un servei que involucra el tractament de dades.

Exemples son Google, les webs, les apps... que usen els alumnes en l'escola.

L'escola ha de verificar que compleixen amb els requisits legals.

